

1500133-92.2021.8.26.0240

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Leve

Magistrado: Arthur Lutiheri Baptista Nespoli

Comarca: Iepê

Foro: Foro de Iepê

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... mínimo da coisa pode ser uma minorante do furto (art. 155, §2º), mas não uma discriminante. Somente não se podem considerar objeto de furto as coisas de valor juridicamente irrelevante (ex: alfinete, um palito, uma flor vulgar)" (in "Comentário ao Código Penal", vol. VII, 4ª. Ed., pág. 23, Rio de Janeiro, Forense, 1980).

Assim sendo, o réu não faz jus ao benefício. Aceitar ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Iepê

Foro de Iepê

Vara Única

Rua: Minas Gerais, 343, Iepe-SP - cep 19640-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500133-92.2021.8.26.0240 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500133-92.2021.8.26.0240

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Leve

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2205321/2021 - DEL.POL.IEPÊ, 13821417 - DEL.POL.IEPÊ, 230/21/206 - DEL.POL.IEPÊ, 2205321 - DEL.POL.IEPÊ

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

LUCAS APARECIDO MACIEL RAMOS

Juiz de Direito: Dr. Arthur Lutiheri Baptista Nespoli

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de LUCAS APARECIDO MACIEL RAMOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 129, §9º, em continuidade delitiva na forma do artigo 71, e 155, "caput", em concurso material de crimes nos termos do artigo 69, todos do Código Penal, c.c. artigos 5º, II e 7º, I, da Lei nº 11.340/06, porque no dia 04 de julho de 2021, por volta das 23h59min, na Avenida Jorge Salém, nº 165, Vila Dower, nesta cidade e comarca de Iepê, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, em situação de violência de gênero nos termos da Lei nº 11.340/06, em semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de execução, em continuidade delitiva, ofendeu a integridade corporal da vítima Luana Aparecida Maciel Ramos.

Consta ainda que, no dia 05 de julho de 2021, em horário incerto, defronte à residência localizada na Rua Seis, nº 67, Vila Dower, nesta cidade e comarca de Iepê, Lucas, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, em situação de violência de gênero nos termos da Lei nº 11.340/06, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, a saber, o aparelho celular marca/modelo Motorola Moto C Plus, de cor

dourada e capa rosa, pertencente à vítima Luana Aparecida Maciel Ramos. Segundo o apurado, o denunciado é irmão da vítima e à época dos fatos eles estavam residindo juntos há aproximadamente três meses, sendo certo que Lucas é usuário de drogas.

Ocorre que, por reiteradas vezes durante o período em que conviveram, nas circunstâncias de tempo e espaço acima mencionadas, o denunciado agrediu a vítima com socos e chutes, provocando-lhe diversas lesões e hematomas pelo corpo. Por conseguinte, já no dia 04 de julho de 2021, o denunciado acordou a vítima e lhe desferiu um tapa no rosto acusando-a de ter mexido em um entorpecente que ele estava fumando, bem como desferiu diversos socos em sua cabeça e costas e chutes nas pernas, provocando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de exame de corpo de delito anexado à fl. 38.

Em razão do entrevero, o vizinho Jair Cabral da Silva foi até o local e perguntou o que estava acontecendo, ao que a vítima respondeu que estava tudo bem com receio de que o denunciado fizesse algum mal a ele.

No entanto, tão logo Jair saiu da residência, o denunciado voltou a agredir a vítima até que num determinado momento ela conseguiu se desvencilhar e saiu correndo para casa de seus genitores.

Inobstante isso, no dia 05 de julho de 2021, a vítima estava em frente à residência de seus pais quando o denunciado passou de bicicleta e, de inopino, subtraiu seu aparelho celular que estava no bolso da calça que vestia, além de ter subtraído o cartão bancário por meio do qual ela recebe seu benefício, vez que o objeto estava juntamente com o aparelho celular.

Boletim de ocorrência (fls. 08/10).

Auto de exame de corpo de delito (fls. 43).

Relatório final (fls. 46/48).

A denúncia foi recebida em 04 de outubro de 2021 (fls. 57/58).

Citado (fls. 67), o acusado apresentou resposta escrita à acusação (fls. 79/80), sem incursões no mérito.

A audiência de instrução foi realizada em 31 de outubro de 2022, ocasião em que foi ouvida a vítima, bem como decretada a revelia do acusado (fls. 142/143).

O Ministério Público, em alegações finais orais, pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A Defesa, em memoriais escritos, requereu a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso II, do CPP (fls. 146/148).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exame de corpo de delito (fls. 43) e relatório final (fls. 46/48), bem como pela prova oral coligida tanto na fase inquisitorial quanto no curso processual.

A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

A vítima Luana Aparecida Maciel Ramos, em sede inquisitiva (fls. 11), afirmou que o acusado é usuário de entorpecentes; na data e hora dos fatos, estava dormindo, quando foi acordada por Lucas, que a chamou e após o atender, foi agredida com um tapa no rosto. Alegou que o réu a acusou de ter mexido no entorpecente que estava fumando e começou uma série de socos contra a sua cabeça, costas e chutes nas pernas. Relatou que o vizinho Jair apareceu e perguntou o que estava acontecendo; negou os fatos ao vizinho a fim de protegê-lo em relação a seu irmão, que é agressivo. Narrou que Jair foi embora e as agressões continuaram e que Lucas pediu para ir atrás dos entorpecente dele. Aduziu que saiu correndo e foi para a casa de seus pais. Declarou que nos três meses que morou com Lucas esta foi a terceira vez que vez que foi agredida. Informou que nesta data (05/07/2021) encontrava-se em frente a casa de seus pais conversando, quando Lucas passou de bicicleta e pegou seu aparelho celular, que se encontrava no bolso da calça; entre a capa e o aparelho estava seu cartão de benefício da Caixa, que também foi levado. Em juízo, contou que o acusado pegou seu celular e a agrediu. Afirmou que foi correndo para a casa dos genitores para não apanhar. Alegou que o acusado havia usado

entorpecentes. Declarou que Lucas a agrediu com uma série de socos contra a sua cabeça, costas e chutes nas pernas. Relatou que Lucas pegou o celular e queria dinheiro, e enquanto não entregasse o que ele queria, o réu não iria devolver o celular. Informou que foi a segunda vez que aconteceu algo assim envolvendo o acusado.

O acusado Lucas Aparecido Maciel Ramos, em sede inquisitiva (fls. 44), disse que é irmão de Luana e que esta estava morando na casa da vítima há 3 meses. Contou que no dia dos fatos, era por volta de 00 horas, quando foi chamar Luana, que estava na casa de Jair (o vizinho). Afirmou que horas antes Luana tinha dito ao declarante "coisas que eu não gostei", o que o motivou ir até à casa de Jair e agredi-la. Aduziu que quanto bateu em Luana, não houve testemunhas. Relatou que acertou Luana na cabeça, ombro e perna e usou as mãos para fazê-lo. Narrou que é usuário de drogas e no dia do entrevero estava "chapado". Explicou que estava alcoolizado e sob efeito de drogas. Declarou que um dia depois dos fatos foi atrás de Luana, pois "ainda estava com raiva dela", e tomou o celular da vítima. Informou que depois de ser cientificado da Medida Protetiva de Urgência em favor de Luana, devolveu o celular.

Analisando o conjunto probatório, restou evidenciado que o acusado praticou os crimes a ele imputados na exordial acusatória (artigo 129, §9º, em continuidade delitiva na forma do artigo 71, e 155, "caput", em concurso material de crimes nos termos do artigo 69, todos do Código Penal, c.c. artigos 5º, II e 7º, I, da Lei nº 11.340/06).

Os depoimentos prestados pela vítima, tanto em sede inquisitiva quanto em juízo, bem como o boletim de ocorrência (fls. 08/10) não deixam dúvidas de que Lucas foi o autor dos fatos narrados na denúncia.

Isso porque a vítima afirmou que o acusado começou a agredi-la, desferindo uma série de socos contra a sua cabeça, costas e chutes nas pernas. Ademais, o próprio acusado confessou, em sede inquisitiva, que acertou Luana na cabeça, ombro e perna. Conforme já se decidiu: "a confissão, já chamada rainha das provas, é peça valiosa na formação do convencimento judicial. Toda vez que surgir de maneira espontânea, traduzindo a assunção da responsabilidade e afastada a mais remota hipótese de auto imputação falsa, constitui elemento valioso para justificar a condenação" (RJDTACRIM 40/221).

Tal assertiva foi corroborada pelo exame de corpo de delito (fls. 43), que atestou lesões corporais de natureza leve, apresentando hematomas escoriações e equimose na cervical, ombro e coxa, o que corrobora as declarações apresentadas pela vítima, tanto na fase inquisitiva como em Juízo, formando lastro probatório suficiente. Frise-se que os relatos da vítima não demonstram qualquer tendência para o exagero ou prejuízo injusto. Ademais: "As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu" (HC nº 195.467/SP, Min. MARIA TEREZA, 6ª Turma, DJe 22/6/2011).

Quanto à validade da declaração da vítima, insta salientar que, quando dadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, incriminado de forma segura e firme o réu, é suficiente como prova condenatória, notadamente quando amparada por outras provas como no caso concreto.

Nesse sentido:

Lesão Corporal- Violência doméstica - Conjunto probatório desfavorável ao agente - Exame de corpo de delito associado a declarações coerentes prestadas pelas vítimas e testemunhas - Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo. Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo. (TJSP; Apelação Crimina 10001760-95.2017.8.26.0322; Rel. Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Lins - 2ª Vara Criminal; j. 29/01/2020). (negritou-se).
EMENTA - SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ART. 129, § 9º) APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO -

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INEQUÍVOCAS - PALAVRAS DA VÍTIMA QUE SE DEVEM CONSIDERAR COM PRIMAZIA, INFIRMANDO-SE A NEGATIVA DO ACUSADO - CONDENAÇÃO ACERTADA QUE FICA MANTIDA- DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS, FIXADA A PENA BASE NO MÍNIMO E ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL FAVORÁVEL BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO VEDADA RECURSO DESPROVIDO. (TJSP, Apelação Criminal 0005573-44.2016.8.26.0362; Rel. Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Comarca de Mogi-Guaçu; j. 06/10/2020). (negritou-se).

Nessa temática:

"Não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância" (AgRg no AREsp nº 1.225.082/MS; Rel. Min. JORGE MUSSI; T5 QUINTA TURMA; j. 03.05.2018; DJe 11.05.2018).

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - VIAS DE FATO - PALAVRAS DA VÍTIMA - CREDIBILIDADE - AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA RESTANDO AS PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES E SEGURAS QUANTO À PRÁTICA DOS DELITOS DE AMEAÇA E DAS CONTRAVENÇÕES RELATIVAS ÀS VIAS DE FATO NO CURSO DO PROCESSO DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO - DESPROVIMENTO AO RECURSO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. (STJ - Agravo em Recurso Especial nº 1.630.643 - MG - 2019/0363350-3; Rel. Min. Presidente do STJ JOÃO OTÁVIO DE NORONHA; j. 21.01.2020; DJe 04.02.2020).

Apelação - Vias de fato praticadas em âmbito doméstico e familiar contra a mulher - Recurso defensivo - Absolvição pretendida - Descabimento - Palavra firme da vítima apta a atestar a veracidade dos fatos descritos na denúncia - Versão apresentada pelo réu isolada do conjunto probatório - Condenação mantida (...). (TJSP Apelação Criminal nº 1501801-54.2019.8.26.0536 Rel. JUSCELINO BATISTA; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Comarca de Cubatão; j. 23.11.2020) (negritou-se).

Consoante se depreende dos autos, por meio da narração da vítima, fora cometido o furto do aparelho celular marca/modelo Motorola Moto C Plus, de cor dourada e capa rosa, pertencente à vítima Luana Aparecida Maciel Ramos.

O acusado confessou, em sede inquisitiva, que tomou o celular da vítima, pois "estava com raiva dela".

Para além da confissão do acusado, a vítima, em juízo, disse que, Lucas pegou seu celular.

Por outro lado, não há que se falar ainda sobre o Princípio da Insignificância. Deve-se considerar também o desvalor da ação do acusado, causadora de intranquilidade para a população pacata desta cidade, que não suporta mais viver com tamanha sensação de insegurança, provocada por furtos diuturnos e cada vez mais corriqueiros nesta urbe, de forma que o eventual reconhecimento da insignificância apenas fomentaria novas práticas delitivas. De se ressaltar a extensa folha de antecedentes criminais do acusado, que demonstra o envolvimento do réu em inúmeros delitos (majoritariamente contra o patrimônio), consoante se verifica pelas certidões de antecedentes às fls. 140/141 dos autos.

Pelos mesmos motivos, inviável a caracterização do denominado furto privilegiado. Não se pode descuidar, tampouco, que o acusado possui diversos envolvimento em crimes de natureza patrimonial, conforme certidão de feitos criminais, o que denota a habitualidade delitiva.

Aliás, é certo que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual seriam requisitos para o reconhecimento da insignificância os seguintes: (a) ausência de periculosidade social da ação, (b) a mínima ofensividade da conduta do agente isto é: mínima idoneidade ofensiva da conduta, (c) a inexpressividade da lesão jurídica causada e (d) a falta de reprovabilidade da conduta" (HC 84.412-SP, rel. Min. Celso de Mello).

Na lição de NELSON HUNGRIA "a coisa subtraída deve representar para o dono, senão um valor reduzível a dinheiro, pelo menos uma utilidade (valor de uso), seja qual for, de modo que possa ser considerada como integrante do seu patrimônio. O valor mínimo da coisa pode ser uma minorante do furto (art. 155, §2º), mas não uma discriminante. Somente não se podem considerar objeto de furto as coisas de valor

juridicamente irrelevante (ex: alfinete, um palito, uma flor vulgar)" (in "Comentário ao Código Penal", vol. VII, 4ª. Ed., pág. 23, Rio de Janeiro, Forense, 1980).

Assim sendo, o réu não faz jus ao benefício. Aceitar tal conduta seria abrir precedentes ao acaso para que qualquer criminoso na necessidade de obter para si vantagem usasse tais meios para obtenção de lucro em detrimento do trabalho honesto e legalmente permitido em nossa sociedade.

Nesse sentido, confira-se precisa lição do Ilustre Desembargador CARLOS BUENO:

"(...) imagine-se o Poder Judiciário decidir que bens até determinado e pequeno valor podem ser levados por pessoas interessadas, pois isso não caracteriza crime nenhum. Seria o verdadeiro caos, sem dúvida, dispensando-se acréscimo ou ilustração, sempre com a devida vênia. O que se deve levar em contato, é óbvio, é que no apenamento dispensa-se qualquer rigor, agora sim vindo à tona a insignificância da coisa furtada. Ao invés de pena corporal, por exemplo, uma pecuniária, quando possível" (Apel.0000012-48.2012.8.26.0663, 10ª Câmara de Direito Criminal, j. 06/12/2012).

No que se refere à continuidade delitiva entre os crimes, não restou comprovado que as condutas foram praticadas de forma reiterada. A narrativa apresentada mostrou-se por demais genérica e o que sustentado em Juízo não foi consentâneo com o que narrado em sede inquisitiva.

Nesse passo, de rigor a condenação do acusado como incurso no artigo 129, §9º e 155, "caput", em concurso material de crimes nos termos do artigo 69, todos do Código Penal, c.c. artigos 5º, II e 7º, I, da Lei nº 11.340/06.

Passo, pois, à fixação da pena.

I. Do delito do artigo 129, § 9º, do Código Penal.

A culpabilidade, entendida como o juízo de reprovabilidade da conduta é elevada. De fato, a diversidade e quantidade de golpes desferidos contra a vítima (socos e chutes), denotam dolo intenso do acusado, tudo a ensejar a exasperação da pena. De fato, consoante se extrai do laudo pericial de fl. 43, a vítima suportou lesões múltiplas, consistentes em escoriações, equimose e hematoma, localizadas na cervical, coxa e ombro, o que denota reprovabilidade da conduta para além da mera subsunção ao tipo penal.

As circunstâncias do crime entendidas como o modus operandi (as singularidades do próprio fato que escapam a definição legal do tipo) são negativas. As agressões foram perpetradas dentro da residência da vítima, o que dificulta sobremaneira a intervenção de terceira pessoa em favor da ofendida, acudindo-a, a evitar a consumação do delito, bem como dificultando a comprovação do delito, o que facilita eventual impunidade do acusado.

Os demais elementos são neutros.

Pelo exposto, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP). Portanto, minoro a reprimenda em 1/6 (um sexto) e fixo a pena intermediária em 05 (cinco) meses de detenção.

Ausentes causas modificadoras, torno a pena definitiva.

II. Do delito do artigo 155, "caput", do Código Penal.

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, "caput", do Código Penal, observo que não há circunstâncias desfavoráveis, assim, fixo a pena no mínimo legal, sendo de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, o que implica na redução em 1/6 (um sexto) da reprimenda. Entretanto, deixo de minorar a pena aquém do mínimo legal, haja vista o teor da Súmula 231 do C. STJ.

Ante a ausência de causas modificadoras da reprimenda, torno esta pena definitiva.

Em se tratando de concurso material de crimes (art. 69, do CP), de rigor o cúmulo material das penas: lesão corporal: 05 (cinco) meses de detenção; furto: 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Considerada a situação econômica do acusado, que ao que consta não goza de padrão de vida elevado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, corrigido monetariamente desde então.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, considerando a quantidade de pena imposta, e ausentes os efeitos da reincidência, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Em configurada a violência doméstica, afastam-se os institutos despenalizadores, conforme Súmula nº 536 do C. STJ: A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. (Súmula 536, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como inaplicável os benefícios da Lei nº 9099/95, conforme acima fundamentado. Incide na espécie a súmula 588 do C. STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Entretanto, estão presentes os requisitos do artigo 77 do Código Penal, e assim, concedo ao réu o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, observadas as seguintes condições pelo prazo de um ano (art. 78, §2º, do CP): a) proibição de frequentar bares, boates, casas de show, e a casa da vítima; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside por mais de 15 dias, sem autorização do juiz; c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu LUCAS APARECIDO MACIEL RAMOS, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 129, §9º, do Código Penal; e 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo unitário legal, como incurso no artigo 155, "caput", em concurso material de crimes nos termos do artigo 69, todos do Código Penal, c.c. artigos 5º, II e 7º, I, da Lei nº 11.340/06. Consoante acima fundamentado, concedo a suspensão condicional da pena ao acusado pelo prazo de dois (02) anos, observadas as seguintes condições (artigos 77 e 78, §2º do Código Penal), pelo prazo de um ano: a) proibição de frequentar bares, boates e casas de show; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

1. Notifique-se o condenado para o pagamento de multa no prazo de 10 dias, art. 50 do CP.

2. Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para fins do disposto no art. 15, III, da CF.

3. Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD).

Expeça-se todo o necessário, fazendo as comunicações de praxe.

Por fim, condeno o réu ao pagamento da verba a que se refere o artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as comunicações e cautelas de praxe.

P.I.C.

Iepe, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA